

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3796/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
สวรรณโลก

นาย สมคิด ใจ ทิม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 5, มาตรา 32

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 32

ตามพระราชบัญญัติสุราฯ มาตรา 5 บัญญัติห้ามการทำสุราซึ่งหมายถึง สุรากลั่น และสุราแช่ไว้ในมาตราเดียวกัน ส่วนมาตรา 32บัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืน มาตรา 5 ซึ่งหมายถึงสุรากลั่นและสุราแช่ ฉะนั้น เมื่อโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดทั้งหมดในวันเวลาเดียวกัน แสดงว่าจำเลยทำสุราและมีสุราทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ของกลางในคราวเดียวกันดังนี้แม้จำเลยจะทำทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ขณะเดียวกันการมีสุรากลั่นและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากเช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2531 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองมี ภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต กับร่วมกันมีสุรากลั่นปริมาณ 35.300 ลิตรและร่วมกันมีสุราแช่ปริมาณ 100 ลิตร ไว้ในครอบครองโดยรู้ว่าเป็นสุราที่ทำขึ้นโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายกับทำสุรากลั่นรวมปริมาณ

35.300 ลิตรและร่วมกันทำสุราแช่ปริมาณ 100 ลิตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองไว้พร้อมด้วยภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุรา สุรากลั่นสุราแช่ที่ทำและมีไว้ดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 5, 30, 45 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2479 มาตรา 4, 6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริมของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานมีภาชนะเครื่องกลั่น ให้จำคุกคนละ 1 เดือน ฐานมีสุรากลั่นกับมีสุราแช่เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษฐานมีสุรากลั่นให้ปรับคนละ 1,000 บาท ฐานทำสุรากลั่นกับทำสุราแช่เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษฐานทำสุรากลั่นซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกคนละ 2 เดือน เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันต้องเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นจำคุกคนละ 3 เดือน ปรับคนละ 3 เดือน ปรับคนละ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นจำคุกคนละ 3 เดือน ปรับคนละ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาสู่ศาลฎีกาว่า ข้อหาฐานทำสุรากลั่นและทำสุรา
แช่ เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม และข้อหาฐานมีสุรากลั่นกับสุราแช่ เป็น
ความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมเห็นว่า โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดทั้งหมด
ในวันเวลาเดียวกันแสดงว่าจำเลยทำสุราและมีสุราทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ของกลาง
ในคราวเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ที่แก้ไขแล้ว) มาตรา 5 บัญญัติ
ห้ามการทำสุราซึ่งหมายถึงสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในมาตราเดียวกัน ดังนั้น แม้จำเลย
จะทำทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ ก็เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ในขณะเดียวกัน มาตรา
32 ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5
ซึ่งหมายความว่าถึงสุรากลั่นและสุราแช่ การที่สุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครองจึง
เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง ซึ่งต้องลงโทษตามมาตรา 32 นั้น"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ